

SMLOUVA O DÍLO

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Stavby s.r.o.

Zhotovitel: Josef Tesař

IDENTIFIKACE DOKUMENTU

Datum uzavření: 15. 7. 2026

OBSAH

PREAMBULE	str. 3
I. SMLUVNÍ STRANY	str. 3
II. PŘEDMĚT DÍLA A ROZSAH PLNĚNÍ	str. 3
III. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY	str. 3
IV. HARMONOGRAM A TERMÍNY PLNĚNÍ	str. 4
V. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA A SMLUVNÍ SANKCE	str. 4
VI. PŘEDÁNÍ DÍLA A PROTOKOL O PŘEJÍMCE	str. 4
VII. Odstoupení od smlouvy	str. 4
VIII. PRÁVA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ	str. 5
IX. VÍCEPRÁCE A ZMĚNY ROZSAHU	str. 5
X. POJIŠTĚNÍ A ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU	str. 5
XI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ	str. 5

PREAMBULE

Tato smlouva o dílo (dále jen „smlouva“) je uzavírána podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“).

Datum uzavření smlouvy: 15. 7. 2026

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Stavby s.r.o., IČO: —, adresa: Průmyslová 4, Praha 9, 190 00

Zhotovitel: Josef Tesař, IČO: —, adresa: Řemeslná 6, Kladno, 272 01

II. PŘEDMĚT DÍLA A ROZSAH PLNĚNÍ

Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo: „—“

Podrobný popis díla: Rekonstrukce koupelny v bytě č. 5 na adrese Veselá 8, Praha 2 — bourací práce, obkládání, instalátérské práce, elektroinstalace, sádkokarton.

Místo provádění díla: —

Materiál a pracovní pomůcky zajišťuje: Obě strany dle dohody.

III. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Celková cena díla (vč. materiálu, pokud zajišťuje zhotovitel) je sjednána dohodou na — Kč (cena bez DPH; DPH bude účtováno dle platných předpisů).

Celková cena je splatná jednorázově do 14 dnů od řádného předání díla bez vad a nedodělků, na základě faktury vystavené zhotovitelem.

IV. HARMONOGRAM A TERMÍNY PLNĚNÍ

Zahájení prací: neuvedeno

Dokončení a předání díla nejpozději dne: neuvedeno

Termíny jsou závazné. Zhotovitel je povinen neprodleně informovat objednatele o okolnostech, které by mohly ohrozit jejich splnění.

V. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA A SMLUVNÍ SANKCE

Záruka za jakost díla: 60 měsíců od řádného předání a akceptace díla (§ 2619 OZ). Záruční lhůta počíná běžet ode dne podpisu předávacího protokolu. Upozornění: u stavebního díla (stavba, přístavba, nástavba, rekonstrukce) platí zákonná minimální záruční lhůta 5 let – tj. 60 měsíců (§ 2629 OZ); smluvní záruční lhůta nesmí být kratší.

Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s předáním díla: 0,05 % z celkové ceny díla za každý den prodlení, max. 15 % z ceny díla. Smluvní pokuta se neuplatní, bylo-li prodlení způsobeno výlučně okolností vyšší moci nebo prodlením objednatele s poskytnutím součinnosti.

Smluvní pokuta za prodlení objednatele s úhradou: 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

Smluvní pokuta za neodstranění vad v přiměřené lhůtě: 10 % z ceny díla.

Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody.

VI. PŘEDÁNÍ DÍLA A PROTOKOL O PŘEJÍMCE

Dílo bude předáno objednateli faktickým předáním na místě plnění. O předání bude proveden záznam.

Objednatel je povinen dílo převzít, nemá-li podstatné vady. Drobné vady a nedodělky, které nebrání užívání, jsou řešeny zápisem s lhůtou odstranění.

Odmítne-li objednatel bezdůvodně dílo převzít, nastávají účinky předání dnem bezdůvodného odepření převzetí.

VII. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Odstoupení od smlouvy se řídí ustanoveními § 2001 a násl. OZ.

Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemnou formou a doručeno druhé straně. Účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného projevu vůle.

Odstoupení od smlouvy o dílo se týká pouze dosud nesplněné části; zhotovitel je oprávněn požadovat přiměřenou úhradu za řádně provedenou část díla ke dni účinnosti odstoupení (§ 2005 odst. 2 OZ).

VIII. PRÁVA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

Zhotovitel si zachovává práva duševního vlastnictví k vytvořenému dílu a uděluje objednateli nevýhradní, časově neomezenou a teritoriálně neomezenou licenci k jeho užívání pro vlastní potřebu (§ 2358 OZ).

IX. VÍCEPRÁCE A ZMĚNY ROZSAHU

Vícepráce (tj. práce nad rámec sjednaného rozsahu díla) může zhotovitel provést pouze na základě písemného odsouhlasení objednatelem, a to formou číslovaného Změnového listu podepsaného oběma stranami (§ 2597 OZ).

Ústní dohody o rozšíření rozsahu díla jsou neúčinné.

Každý Změnový list musí obsahovat: popis víceprací, jejich cenu a dopad na harmonogram.

Zhotovitel nemá nárok na úhradu nepovolených víceprací.

X. POJIŠTĚNÍ A ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU

Zhotovitel odpovídá za škody způsobené při provádění díla v rozsahu stanoveném obecně závaznými právními předpisy.

Zhotovitel odpovídá objednateli za škody způsobené svými zaměstnanci, subdodavateli i třetími osobami, jichž k provádění díla využil.

XI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Případné spory budou řešeny přednostně smírnou cestou. Nedojde-li k dohodě, bude spor řešen věcně a místně příslušným soudem České republiky.

Tato smlouva představuje úplné ujednání o provedení díla a nahrazuje veškerá předchozí ujednání a přísliby týkající se rozsahu díla, ceny a harmonogramu.

Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech; objednatel a zhotovitel obdrží po jednom stejnopisu.

Změny smlouvy jsou platné pouze ve formě písemných, číslovaných a podepsaných dodatků.

Neplatnost jednotlivého ustanovení smlouvy nemá vliv na platnost ostatních ustanovení.

Zpracování osobních údajů probíhá v souladu s nařízením EU 2016/679 (GDPR) a zákonem č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů. Osobní údaje uvedené v této smlouvě jsou zpracovávány výhradně za účelem uzavření, plnění a případného vymáhání práv z tohoto smluvního vztahu. Správcem osobních údajů je každá ze smluvních stran v rozsahu údajů, které zpracovává o druhé straně. Každá ze stran má právo na přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz). Osobní údaje budou uchovávány po dobu trvání smluvního vztahu a dále po dobu stanovenou právními předpisy, zpravidla 10 let od jeho skončení.

Za vyšší moc se považuje i plošný výpadek kritické internetové infrastruktury nebo kybernetický útok vedený proti systémům smluvní strany, která prokáže, že měla přijata přiměřená organizační a technická bezpečnostní opatření. Vyšší moc se nevztahuje na povinnost zaplatit peněžitou částku. Strana postižená vyšší mocí je povinna neprodleně písemně informovat druhou stranu a po odpadnutí překážky neprodleně pokračovat v plnění.

XII. PODPISY

V _____ dne _____

V _____ dne _____

Jméno a příjmení (hůlkovým písmem):

Jméno a příjmení (hůlkovým písmem):

(vlastnoruční podpis)

ZHOTOVITEL

(vlastnoruční podpis)

OBJEDNATEL

Smlouva nabývá platnosti podpisem zhotovitele a objednatele. Je-li podepisována elektronicky, platí přiměřeně nařízení EU č. 910/2014 (eIDAS).

PŘÍLOHA K DOKUMENTU – PRŮVODNÍ POKYNY**PRŮVODNÍ POKYNY K PODPISU A ARCHIVACI**

Tento dokument obsahuje doporučený postup pro správné podepsání, ověření a archivaci vaší smlouvy.

1. PŘÍPRAVA PŘED PODPISEM

- Pečlivě přečtěte celý text smlouvy včetně příloh.
- Ověřte správnost všech údajů: jména, adresy, částky, data.
- Přílohy (předávací protokol apod.) připravte k podpisu současně se smlouvou.
- Zajistěte, aby obě strany měly dostatek času na prostudování dokumentu.

2. PODPIS

- Smlouvu podepisujte v minimálně dvou vyhotoveních — po jednom pro každou stranu.
- Podpis umísťte na vyhrazené podpisové řádky na konci smlouvy.
- Použijte trvanlivý inkoust (kuličkové pero).
- U vícestránkových smluv doporučujeme parafovat každou stranu.
- Datum a místo podpisu vyplňte v den skutečného podpisu.

3. ÚŘEDNÍ OVĚŘENÍ (VOLITELNÉ)

- U smluv s vyšší hodnotou (nad 50 000 Kč) zvažte ověření podpisů na Czech POINTu nebo u notáře.
- Ověření zvyšuje důkazní hodnotu dokumentu. Cena: přibližně 30 Kč za podpis na Czech POINTu.

4. ARCHIVACE

- Originál uchovejte po celou dobu platnosti smlouvy a nejméně 3 roky po jejím skončení (§ 629 OZ).
- Poříděte si digitální zálohu (scan nebo fotografie).

5. ELEKTRONICKÝ PODPIS

- Smlouvu lze podepsat elektronicky dle nařízení EU č. 910/2014 (eIDAS) a zák. č. 297/2016 Sb.
- Kvalifikovaný elektronický podpis (QES) má účinky vlastnoručního podpisu; je plně uznáván soudy i orgány EU.
- Zaručený elektronický podpis (AES) je platný, avšak jeho důkazní síla v případě sporu je nižší než u QES.
- Poskytovatelé: Signi.cz, iSmlouva.cz, DocuSign, Adobe Sign — ověřte soulad s eIDAS.
- Smlouvy vyžadující notářsky ověřený podpis (nemovitosti, katastrální vklad) je elektronicky možné uzavřít pouze s QES.

6. ZVLÁŠTNÍ POKYNY PRO SMLOUVU O DÍLO

- Předání díla potvrďte písemně (předávací protokol + soupis případných vad).
- Vícepráce řešte písemným změnovým listem s odsouhlasenou cenou.
- U stavebních děl běží zákonná záruka 5 let (§ 2629 OZ); ujasněte si reklamační postup.

PŘÍLOHA K DOKUMENTU – KONTROLNÍ SEZNAM**KONTROLNÍ SEZNAM PŘED PODPISEM**

Před podpisem smlouvy ověřte každý z níže uvedených bodů:

- Jména a příjmení všech smluvních stran jsou správně uvedena
- Adresy trvalého bydliště / sídla jsou aktuální
- Data narození / IČO jsou bez překlepů
- Předmět smlouvy je jasně a jednoznačně vymezen
- Finanční podmínky (cena, nájem, mzda) odpovídají dohodě stran
- Datum účinnosti smlouvy je správné
- Doba trvání a výpovědní podmínky odpovídají dohodě
- Platební podmínky jsou jasné a úplné
- Práva a povinnosti obou stran jsou vyvážená
- Smluvní pokuty jsou přiměřené a nepřekračují zákonné limity
- Způsob řešení sporů je uveden
- Smlouva neobsahuje nevyplněná pole
- Počet vyhotovení odpovídá počtu smluvních stran
- Veškeré přílohy jsou přiloženy a kompletní

SPECIFICKY PRO SMLOUVU O DÍLO:

- Rozsah díla, materiál a technické specifikace jsou určeny
- Cena díla (vč. nebo bez DPH) je jednoznačná
- Harmonogram a milníky předání jsou stanoveny
- Záruční doba a podmínky reklamace jsou ujasněny